BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT **TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2679/QĐ-ĐHTL	*Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị của Trường Đại học Thủy lợi

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thuỷ lợi ban hành theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐT4 ngày 04/01/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Thủy lợi;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và người quản lý doanh nghiệp tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Quyết định số 1886/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý công chức, viên chức của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo Quyết định số 4790/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị của Trường Đại học Thủy lợi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3172/QĐ-ĐHTL ngày 25/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi.

Điều 3. Trưởng các Phòng Hành chính – Tổng hợp, Tổ chức cán bộ, các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- ĐU, HĐT, BGH;
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TCCB (PA10b).

HIỆU TRƯỞNG

GS.TS Trịnh Minh Thụ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT **TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY ĐỊNH

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị của Trường Đại học Thủy lợi

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2679/QĐ-ĐHTL ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Thủy lợi (sau đây gọi tắt là Trường); Viên chức quản lý đơn vị cấu thành các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Tập thể lãnh đạo Trường gồm: Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng. Tập thể lãnh đạo do Chủ tịch Hội đồng trường hoặc Hiệu trưởng (trong thời gian chưa có Chủ tịch hội đồng trường) chủ trì; làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, trường hợp tập thể lãnh đạo là số chẵn, có kết quả biểu quyết hoặc bỏ phiếu 50/50 thì quyết định theo ý kiến của bên có người chủ trì.

2. Đơn vị thuộc và trực thuộc Trường gồm:

- Đơn vị trực thuộc Trường là đơn vị có tư cách pháp nhân gồm: Trung tâm, Viện,...;

- Đơn vị thuộc Trường là đơn vị không có tư cách pháp nhân gồm: Khoa và tổ chức đào tạo; Phòng chức năng; Các tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu KHCN và dịch vụ.

3. Đơn vị cấu thành đơn vị thuộc và trực thuộc Trường (gọi tắt là đơn vị cấu thành) gồm: Các bộ môn và tương đương thuộc các đơn vị được quy định tại Khoản 2, Điều này.

4. Lãnh đạo đơn vị thuộc và trực thuộc Trường gồm: Trưởng, phó đơn vị.

5. Lãnh đạo đơn vị cấu thành: Trưởng, phó bộ môn và tương đương.

6. Tập thể lãnh đạo đơn vị gồm: Lãnh đạo đơn vị và cấp ủy cùng cấp.

7. Cán bộ chủ chốt của đơn vị gồm: Tập thể lãnh đạo đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trưởng và phó đơn vị cấu thành đơn vị (nếu có); Các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên chính và tương đương.

8. Bổ nhiệm là việc viên chức được giữ một chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của Hiệu trưởng hoặc cấp có thẩm quyền.

9. Bổ nhiệm lần đầu là việc Hiệu trưởng hoặc cấp có thẩm quyền lần đầu tiên quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mới cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm.

10. Điều động, bổ nhiệm là việc Hiệu trưởng hoặc cấp có thẩm quyền quyết định điều động viên chức từ đơn vị này sang đơn vị khác và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

11. Tiếp nhận, bổ nhiệm là việc Hiệu trưởng hoặc cấp có thẩm quyền quyết định tiếp nhận viên chức từ đơn vị khác (ngoài thẩm quyền quản lý) và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại đơn vị.

12. Bổ nhiệm lại là việc Hiệu trưởng hoặc cấp có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý tiếp tục giữ chức vụ đang đảm nhiệm khi hết thời hạn bổ nhiệm.

13. Kéo dài thời gian giữ chức vụ là việc Hiệu trưởng hoặc cấp có thẩm quyền quyết định tiếp tục kéo dài thời gian giữ chức vụ đến hết thời điểm đủ tuổi nghỉ làm công tác quản lý đối với viên chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm còn dưới 2 năm công tác tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ làm công tác quản lý.

14. Thôi giữ chức vụ là việc Hiệu trưởng hoặc cấp có thẩm quyền quyết định cho viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chấm dứt thực hiện chức vụ để nhận nhiệm vụ khác, theo nguyện vọng của cá nhân, do không đủ sức khỏe và các lý do chính đáng khác của viên chức.

15. Miễn nhiệm là việc Hiệu trưởng hoặc cấp có thẩm quyền quyết định chấm dứt thực hiện chức vụ đối với viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết thời hạn bổ nhiệm do vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức, năng lực yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, mất uy tín, bị xử lý kỷ luật hoặc các lý do miễn nhiệm khác theo quy định. Miễn nhiệm gắn với yếu tố chủ quan do viên chức lãnh đạo, quản lý gây nên.

16. Bổ nhiệm theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng là trong khoảng thời gian nhiệm kỳ của Hiệu trưởng có thể diễn ra một hoặc nhiều hơn một lần bổ nhiệm viên chức quản lý trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Khi hết nhiệm kỳ của Hiệu trưởng, viên chức quản lý tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi Hiệu trưởng của nhiệm kỳ mới quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm trừ trường hợp đơn vị đã triển khai kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy (chia tách, sáp nhập, hợp nhất) hoặc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo đơn vị trong năm đầu nhiệm kỳ mới của Hiệu trưởng. Trường hợp viên chức quản lý không được bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý theo nhiệm kỳ mới của Hiệu trưởng thì không được thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của chức vụ quản lý đang đảm nhiệm.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Các cấp ủy Đảng lãnh đạo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý (sau đây gọi tắt là công tác cán bộ) đồng thời phát huy đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của người đứng đầu đơn vị.

2. Phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị; dựa trên nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai và tuân thủ đúng quy trình, quy định; bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị và của Trường; căn cứ vào phẩm chất, đạo đức, năng lực, sở trường của cán bộ và theo nguồn quy hoạch cán bộ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp đơn vị mới thành lập chưa thực hiện việc phê duyệt quy hoạch thì Hiệu trưởng xem xét, quyết định).

Điều 4. Thời hạn giữ chức vụ

1. Nhiệm kỳ của trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở cùng một đơn vị theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trường hợp đặc biệt, Hiệu trưởng xem xét quyết định trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại và kết quả hoạt động của đơn vị để đảm bảo công tác lãnh đạo, quản lý đơn vị được liên tục và ổn định.

2. Nhiệm kỳ của các chức danh khác theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng và có thể được bổ nhiệm lại.

3. Thời gian cá nhân được giao quyền cấp trưởng hoặc phụ trách đơn vị không tính vào thời hạn bổ nhiệm.

4. Trường hợp thay đổi chức vụ quản lý do thay đổi tên gọi tổ chức hoặc do sáp nhập, tổ chức lại mà chức năng nhiệm vụ của đơn vị không thay đổi thì thời hạn giữ chức vụ được tính từ ngày bổ nhiệm chức vụ cũ.

5. Đối với viên chức quản lý còn từ đủ 2 năm đến dưới 5 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, nếu được bổ nhiệm lại thì thời hạn giữ chức vụ được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

6. Đối với viên chức quản lý còn dưới 2 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, Hiệu trưởng hoặc Trưởng đơn vị trực thuộc Trường được ủy quyền xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều 5. Thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm

Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường, các đơn vị cấu thành đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

Chương II
BỔ NHIỆM
PHẦN 1. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM

Điều 6. Tiêu chuẩn chung

Tiêu chuẩn chung theo Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý, cụ thể:

1. Về chính trị, tư tưởng

a) Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng;

b) Có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước;

c) Có tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân;

d) Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật

a) Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư;

b) Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp;

c) Bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi;

d) Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

3. Về trình độ

a) Có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của chức danh bổ nhiệm;

b) Có trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp với vị trí việc làm.

4. Về năng lực và uy tín

a) Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo;

b) Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ;

c) Hiểu biết tốt về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và quản lý giáo dục đại học để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả ở lĩnh vực, đơn vị công tác được phân công;

d) Có năng lực thực tiễn và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đơn vị và của Nhà trường;

đ) Cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ;

e) Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng tin tưởng, tín nhiệm.

5. Về sức khỏe và độ tuổi

a) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

b) Về độ tuổi:

- Viên chức được đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ quản lý hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý cao hơn; viên chức đã thôi giữ chức vụ quản lý, sau một thời gian công tác, nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý: tuổi bổ nhiệm phải còn đủ 05 năm công tác (theo quy định hiện hành về tuổi nghỉ hưu) tính từ khi thực hiện quy trình bổ nhiệm đến khi hết nhiệm kỳ của Hiệu trưởng đương nhiệm;

- Cá nhân đang giữ chức vụ quản lý được bổ nhiệm lại chức vụ đó hoặc được giao chức vụ mới tương đương hoặc thấp hơn chức vụ đang giữ thì không tính độ tuổi bổ nhiệm.

Điều 7. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị

1. Đối với các đơn vị thuộc Trường

1.1. Các đơn vị đào tạo

a) Trưởng khoa, Giám đốc trung tâm, Viện trưởng

- Có trình độ tiến sĩ phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo tại khoa;

- Là giảng viên có uy tín, kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và có năng lực quản lý;

- Có ít nhất 3 năm làm công tác quản lý từ cấp bộ môn hoặc tương đương trở lên;

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh, ưu tiên những người sử dụng được thêm ngoại ngữ khác.

Đối với khoa không đào tạo ngành hoặc chuyên ngành, nếu không có tiến sĩ thì Hiệu trưởng có thể xem xét bổ nhiệm người có trình độ thạc sĩ vào vị trí Trưởng khoa.

b) Phó trưởng khoa, Phó giám đốc trung tâm, Phó viện trưởng

- Có trình độ thạc sĩ trở lên, riêng Phó trưởng khoa phụ trách hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ phải có trình độ tiến sĩ;

- Là giảng viên có uy tín, kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và có năng lực quản lý; Có khả năng hoàn thành những công việc được Trưởng khoa, Giám đốc, Viện trưởng phân công;

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh, ưu tiên những người sử dụng được thêm ngoại ngữ khác;

Đối với khoa không đào tạo ngành hoặc chuyên ngành, nếu không có tiến sĩ thì Hiệu trưởng có thể xem xét bổ nhiệm người có trình độ thạc sĩ vào vị trí Phó trưởng khoa phụ trách hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.

1.2. Các đơn vị quản lý, phục vụ

a) Trưởng phòng, Giám đốc trung tâm

- Có trình độ đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực phụ trách; Đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, quản lý giáo dục. Riêng Trưởng Phòng Đào tạo, Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế phải có trình độ tiến sĩ;

- Có uy tín, kinh nghiệm và năng lực quản lý; Trưởng Phòng Đào tạo, Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ phải có kinh nghiệm giảng dạy đại học ít nhất 5 năm;

- Sử dụng được một ngoại ngữ thông dụng. Riêng Trưởng Phòng Đào tạo, Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế phải sử dụng thành thạo tiếng Anh, ưu tiên những người sử dụng được thêm ngoại ngữ khác.

b) Phó trưởng phòng, Phó giám đốc trung tâm

- Có trình độ đại học trở lên, phù hợp với lĩnh vực phụ trách; Riêng Phó trưởng Phòng Đào tạo, Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế phải có trình độ thạc sĩ trở lên;

- Có uy tín, kinh nghiệm và năng lực quản lý; Có khả năng hoàn thành những công việc được Trưởng phòng, Giám đốc phân công;

- Sử dụng được một ngoại ngữ thông dụng, ưu tiên những người sử dụng được tiếng Anh.

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Trường

2.1. Viện trưởng, Giám đốc trung tâm và tương đương

- Có trình độ thạc sĩ trở lên phù hợp với lĩnh vực đơn vị phụ trách; Đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế kỹ thuật. Ưu tiên những người có trình độ tiến sĩ;

- Có uy tín, kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và có năng lực quản lý;

- Sử dụng được một ngoại ngữ thông dụng, ưu tiên những người sử dụng được tiếng Anh.

2.2. Phó viện trưởng, Phó giám đốc trung tâm và tương đương

- Có trình độ đại học trở lên, phù hợp với lĩnh vực được giao phụ trách;

- Có uy tín, kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và có năng lực quản lý; Có khả năng hoàn thành những công việc được Viện trưởng, Giám đốc phân công;

- Sử dụng được một ngoại ngữ thông dụng, ưu tiên những người sử dụng được tiếng Anh.

3. Đối với các đơn vị cấu thành đơn vị thuộc và trực thuộc Trường

3.1. Trưởng bộ môn và tương đương

- Có trình độ tiến sĩ phù hợp với học phần do bộ môn phụ trách;

- Là giảng viên có uy tín, kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và có năng lực quản lý;

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh, ưu tiên những người sử dụng được thêm ngoại ngữ khác.

Đối với bộ môn chỉ giảng dạy khối kiến thức giáo dục đại cương: Nếu không có tiến sĩ thì Hiệu trưởng có thể xem xét bổ nhiệm người có trình độ thạc sĩ vào vị trí Trưởng bộ môn; Tiêu chuẩn về ngoại ngữ đáp ứng từ mức sử dụng được tiếng Anh trở lên hoặc có thể sử dụng được một ngoại ngữ khác.

3.2. Phó trưởng bộ môn và tương đương

- Có trình độ thạc sĩ trở lên, phù hợp với học phần do bộ môn phụ trách;

- Là giảng viên có uy tín, kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và có năng lực quản lý; Có khả năng hoàn thành những công việc được Trưởng bộ môn và tương đương phân công;

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh, ưu tiên những người sử dụng được thêm ngoại ngữ khác.

Đối với bộ môn chỉ giảng dạy khối kiến thức giáo dục đại cương: Tiêu chuẩn về ngoại ngữ đáp ứng từ mức sử dụng được tiếng Anh trở lên hoặc có thể sử dụng được một ngoại ngữ khác.

3.3. Trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị KHCN, Phân hiệu, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

- Có trình độ đại học trở lên, phù hợp với lĩnh vực phụ trách;

- Có uy tín, kinh nghiệm và năng lực quản lý;

- Sử dụng được một ngoại ngữ thông dụng, ưu tiên những người sử dụng được tiếng Anh.

3.4. Phó trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị KHCN, Phân hiệu, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

- Có trình độ đại học trở lên, phù hợp với lĩnh vực phụ trách;

- Có uy tín, kinh nghiệm và năng lực quản lý; Có khả năng hoàn thành những công việc được Trưởng phòng phân công;

- Sử dụng được một ngoại ngữ thông dụng, ưu tiên những người sử dụng được tiếng Anh.

Nếu thấy cần thiết, căn cứ yêu cầu thực tiễn của đơn vị, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường có thể quy định thêm các tiêu chuẩn bổ sung, nhưng không thấp hơn hoặc trái với tiêu chuẩn nêu trong Quy định này.

Điều 8. Điều kiện bổ nhiệm

1. Bảo đảm tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chức danh theo quy định tại Điều 6, Điều 7 của Quy định này; không vi phạm quy định của Luật viên chức và những điều đảng viên không được làm (nếu là đảng viên).

2. Người được giới thiệu là viên chức công tác trong đơn vị thì phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm. Đối với nhân sự từ nơi khác thì phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên.

3. Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của Đảng và của pháp luật; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

4. Có đủ các điều kiện khác theo quy định của Đảng và Nhà nước.

PHẦN 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BỔ NHIỆM

Điều 9. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm đối với chức danh lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường

1. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ

1.1. Bước 1: Xét duyệt chủ trương bổ nhiệm

Căn cứ yêu cầu bổ nhiệm viên chức quản lý vào đầu nhiệm kỳ mới của Hiệu trưởng hoặc nhu cầu cần bổ sung viên chức quản lý trong nhiệm kỳ của Hiệu trưởng, trên cơ sở nguồn cán bộ trong quy hoạch của đơn vị, Tập thể lãnh đạo đơn vị đề xuất chủ trương bổ nhiệm viên chức quản lý, gửi Tờ trình (*Mẫu 1)* về Phòng Tổ chức cán bộ để tổng hợp, trình Hiệu trưởng xét duyệt, thông qua trước khi trình Đảng ủy, Tập thể lãnh đạo Trường phê duyệt chủ trương;

Căn cứ ý kiến phê duyệt chủ trương bổ nhiệm viên chức quản lý của Đảng ủy, Tập thể lãnh đạo Trường, Phòng Tổ chức cán bộ gửi thông báo cho đơn vị để triển khai quy trình bổ nhiệm.

1.2. Bước 2: Giới thiệu nhân sự

a) Bước 2.1. Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng (được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt)

- Chủ trì: Trưởng đơn vị;

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo đơn vị; Trưởng các đơn vị cấu thành;

- Nội dung hội nghị: Thảo luận thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, nguồn nhân sự của đơn vị *(từ nguồn quy hoạch cán bộ của đơn vị hoặc cán bộ quy hoạch chức danh tương đương chức danh dự kiến bổ nhiệm)* số lượng và dự kiến phân công công tác đối với chức vụ sẽ bổ nhiệm; Các thành viên tham dự Hội nghị tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín *(*phiếu do đơn vị đơn vị chuẩn bị theo *Mẫu 2a*, có đóng dấu treo của Trường hoặc của đơn vị trực thuộc Trường*)*. Mỗi thành viên chỉ giới thiệu 1 người cho 1 chức danh trong số cán bộ quy hoạch hoặc nhân sự khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Người đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp không có người đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 2 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để lấy ý kiến tại các bước tiếp theo (kết quả kiểm phiếu được công bố tại Hội nghị).

**** Lưu ý:***

- Nếu nhân sự được giới thiệu là cán bộ quy hoạch nhưng không thuộc đơn vị (nguồn bên ngoài) thì đơn vị báo cáo Trường (qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước khi triển khai bước tiếp theo trong quy trình bổ nhiệm nhân sự từ nơi khác (quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều này).

- Nếu nhân sự được giới thiệu là cán bộ quy hoạch công tác tại đơn vị thì tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

b) Bước 2.2. Tổ chức lấy ý kiến của viên chức và cấp ủy đơn vị

**Bước 2.2.1. Lấy ý kiến của viên chức trong đơn vị* (được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt):

- Chủ trì:

+ Khi bổ nhiệm chức danh cấp trưởng đơn vị: Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ và Trưởng đơn vị đồng chủ trì;

+ Khi bổ nhiệm chức danh cấp phó đơn vị: Trưởng đơn vị chủ trì, có sự tham gia giám sát của Phòng Tổ chức cán bộ.

- Thành phần tham gia:

+ Với đơn vị có số lượng CBVC dưới 30 người hoặc không có đơn vị cấu thành: Toàn thể viên chức trong đơn vị;

+ Với đơn vị có số lượng CBVC từ 30 người trở lên hoặc có đơn vị cấu thành: Cán bộ chủ chốt của đơn vị.

- Nội dung hội nghị:

+ Trao đổi, thảo luận về yêu cầu bổ nhiệm; điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh bổ nhiệm;

+ Lãnh đạo đơn vị thông báo danh sách cán bộ được giới thiệu tại Bước 1, tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng và khả năng phát triển; dự kiến phân công công tác nếu được bổ nhiệm;

+ Người được giới thiệu bổ nhiệm trình bày ý kiến về Chương trình thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm *(Mẫu 3)*; trả lời các câu hỏi chất vấn của thành viên tham dự hội nghị về các vấn đề có liên quan;

+ Tổ chức lấy phiếu tham gia ý kiến giới thiệu cán bộ theo phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu do Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị, có đóng dấu treo của Trường). Phiếu xin ý kiến *(Mẫu 4a)* và Biên bản họp *(Mẫu 4b)* được lưu tại Phòng Tổ chức cán bộ theo quy chế tài liệu mật.

Kết quả kiểm phiếu không công bố tại Hội nghị này nhưng được Phòng Tổ chức cán bộ thông tin cho Hội nghị của cấp ủy đơn vị.

**Bước 2.2.2. Lấy ý kiến của cấp ủy đơn vị:*

Cấp ủy đơn vị cho ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản *(Mẫu 5)* đối với người được giới thiệu bổ nhiệm.

c) Bước 2.3. Hội nghị lãnh đạo đơn vị

- Chủ trì: Trưởng đơn vị;

- Nội dung: Lãnh đạo đơn vị thảo luận, phân tích kết quả lấy phiếu của các bước trên; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có), biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín *(Mẫu 6a, phiếu do đơn vị chuẩn bị, có đóng dấu treo của Trường hoặc của đơn vị trực thuộc Trường)*.

**** Nguyên tắc lựa chọn:*** người nào đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn; trường hợp có 2 người đạt tỷ lệ ngang nhau (50%) thì đề xuất, lựa chọn nhân sự do Trưởng đơn vị giới thiệu, báo cáo Trường xem xét, quyết định.

1.3. Bước 3: Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm

Đơn vị hoàn thiện hồ sơ gửi về Phòng Tổ chức cán bộ, gồm:

- Biên bản các cuộc họp kèm kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến giới thiệu tại Bước 2.1 *(Mẫu 2b)* và Bước 2.3 *(Mẫu 6b)*;

- Nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cán bộ đang công tác và nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo đơn vị trong 03 năm gần nhất đối với nhân sự đề nghị bổ nhiệm *(Mẫu 5)*.

- Hồ sơ của người được đề nghị bổ nhiệm, gồm:

+ Sơ yếu lý lịch viên chức do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, có dán ảnh màu khổ 4x6, chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

+ Chương trình thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm *(Mẫu 3)*.

+ Bản kê khai tài sản, thu nhập;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng;

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm;

+ Nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình. Trường hợp nơi cư trú của bản thân khác với nơi cư trú của gia đình thì phải lấy nhận xét của chi ủy nơi bản thân cư trú và nơi gia đình cư trú;

+ Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị.

1.4. Bước 4: Xét duyệt bổ nhiệm

- Đảng ủy Trường họp thảo luận, đánh giá và cho ý kiến về việc bổ nhiệm viên chức quản lý.

- Tập thể lãnh đạo Trường họp thảo luận, đánh giá và cho ý kiến về việc bổ nhiệm viên chức quản lý.

1.5. Bước 5: Quyết định bổ nhiệm

a) Bước 5.1. Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý.

b) Bước 5.2. Nhà trường tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý.

2. Đối với nguồn nhân sự nơi khác trong Trường

2.1. Bước 1: Xác định nhu cầu, chủ trương và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm.

Căn cứ nhu cầu cần bổ nhiệm viên chức quản lý, Hiệu trưởng trao đổi với Đảng ủy Trường, Tập thể lãnh đạo Trường về dự kiến điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý. Sau khi thống nhất, Hiệu trưởng tổ chức họp Ban Giám hiệu để thông qua phương án điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý.

2.2. Bước 2: Phòng Tổ chức cán bộ gặp gỡ người dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu, nhiệm vụ công tác; làm việc, trao đổi ý kiến và lấy nhận xét, đánh giá của Tập thể lãnh đạo đơn vị nơi cán bộ đang công tác và nơi cán bộ đến công tác.

2.3. Bước 3: Nhân sự được dự kiến bổ nhiệm hoàn thiện hồ sơ cá nhân (quy định tại Mục 1.3, Khoản 1, Điều 9 của Quy định này) gửi về Phòng Tổ chức cán bộ.

2.4. Bước 4: Căn cứ báo cáo kết quả làm việc của Phòng Tổ chức cán bộ; Đảng ủy Trường, Tập thể lãnh đạo Trường họp xem xét, đánh giá và cho ý kiến về việc điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý.

2.5. Bước 5: Quyết định bổ nhiệm

a) Bước 5.1. Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý.

b) Bước 5.2. Nhà trường tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý.

3. Đối với nguồn nhân sự nơi khác ngoài Trường

3.1. Bước 1: Căn cứ nhu cầu cần bổ nhiệm viên chức quản lý và năng lực, kinh nghiệm của cán bộ, Hiệu trưởng trao đổi với Đảng ủy Trường, Tập thể lãnh đạo Trường về dự kiến tiếp nhận, bổ nhiệm hoặc tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức quản lý. Sau khi thống nhất, Hiệu trưởng tổ chức họp Ban Giám hiệu để thông

qua phương án tiếp nhận, bổ nhiệm hoặc tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức quản lý.

3.2. Bước 2: Trường gửi văn bản đề nghị cơ quan, đơn vị đang quản lý cán bộ cho ý kiến về dự kiến tiếp nhận, bổ nhiệm và nhận xét, đánh giá đối với cán bộ. Phòng Tổ chức cán bộ lấy ý kiến của Tập thể lãnh đạo đơn vị (đơn vị nơi đến) về dự kiến tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức quản lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định về nhân sự.

3.3. Bước 3: Nhân sự được dự kiến bổ nhiệm hoàn thiện hồ sơ cá nhân (quy định tại Mục 1.3, Khoản 1, Điều 9 của Quy định này) gửi về Phòng Tổ chức cán bộ.

3.4. Bước 4: Sau khi có ý kiến của cơ quan, đơn vị đang quản lý cán bộ, Đảng ủy Trường, Tập thể lãnh đạo Trường họp xem xét, đánh giá và cho ý kiến về việc tiếp nhận, bổ nhiệm hoặc tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức quản lý.

3.5. Bước 5:

a) Bước 5.1. Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý.

b) Bước 5.2. Nhà trường tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý.

Điều 10. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm đối với chức danh lãnh đạo đơn vị cấu thành (cấp bộ môn và tương đương)

1. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ

1.1. Bước 1: Xét duyệt chủ trương bổ nhiệm

Căn cứ yêu cầu bổ nhiệm viên chức quản lý vào đầu nhiệm kỳ mới của Hiệu trưởng hoặc nhu cầu cần bổ sung viên chức quản lý trong nhiệm kỳ của Hiệu trưởng, trên cơ sở nguồn cán bộ trong quy hoạch của đơn vị, Tập thể lãnh đạo đơn vị thuộc và trực thuộc Trường đề xuất chủ trương bổ nhiệm viên chức quản lý chức danh lãnh đạo đơn vị cấu thành, gửi Tờ trình (*Mẫu 1)* về Phòng Tổ chức cán bộ để tổng hợp, trình Hiệu trưởng xét duyệt, thông qua trước khi trình Thường vụ Đảng ủy Trường và Tập thể lãnh đạo Trường phê duyệt chủ trương;

Căn cứ ý kiến phê duyệt chủ trương bổ nhiệm viên chức quản lý của Thường vụ Đảng ủy Trường, Tập thể lãnh đạo Trường; Phòng Tổ chức cán bộ gửi thông báo cho đơn vị để triển khai quy trình bổ nhiệm.

1.2. Bước 2: Giới thiệu nhân sự

a) Bước 2.1. Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng (được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt)

- Chủ trì: Trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Trường;
- Thành phần: Trưởng, Phó đơn vị cấu thành và cấp ủy cùng cấp;
- Nội dung: Thực hiện tương tự nội dung tại Điểm a, Mục 1.2, Khoản 1, Điều 9 của Quy định này.

**** Lưu ý:***

- Nếu nhân sự được giới thiệu là cán bộ không công tác tại đơn vị cấu thành (nguồn bên ngoài) thì đơn vị thuộc và trực thuộc Trường báo cáo Trường (qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước khi triển khai bước tiếp theo trong quy trình bổ nhiệm nhân sự từ nơi khác (quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều này).

- Nếu nhân sự được giới thiệu là cán bộ đang công tác tại đơn vị cấu thành thì tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

b) Bước 2.2. Tổ chức lấy ý kiến của viên chức trong đơn vị cấu thành và cấp ủy đơn vị thuộc và trực thuộc Trường

* *Bước 2.2.1. Lấy ý kiến của viên chức trong đơn vị cấu thành* (được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt):

- Chủ trì: Trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Trường;

- Thành phần tham gia:

+ Với đơn vị cấu thành có số lượng CBVC dưới 30 người: Toàn thể viên chức trong đơn vị cấu thành;

+ Với đơn vị cấu thành có số lượng CBVC từ 30 người trở lên: Cán bộ chủ chốt của đơn vị cấu thành.

- Nội dung hội nghị: Thực hiện tương tự nội dung tại Bước 2.2.1, Điểm b, Mục 1.2, Khoản 1, Điều 9 của Quy định này (Phiếu xin ý kiến – *Mẫu 4a* do đơn vị chuẩn bị, có đóng dấu treo của Trường hoặc của đơn vị trực thuộc Trường và được lưu tại đơn vị thuộc và trực thuộc Trường theo quy chế tài liệu mật).

* *Bước 2.2.2. Lấy ý kiến của cấp ủy đơn vị thuộc và trực thuộc Trường:*

Cấp ủy đơn vị thuộc và trực thuộc Trường cho ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản *(Mẫu 5)* đối với người được giới thiệu bổ nhiệm.

c) Bước 2.3. Hội nghị lãnh đạo đơn vị

- Chủ trì: Trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Trường;

- Thành phần: Trưởng, Phó đơn vị cấu thành;

- Nội dung: Thảo luận, phân tích kết quả lấy phiếu của các bước trên; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có), biểu quyết giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín *(Mẫu 6a, phiếu do đơn vị chuẩn bị, có đóng dấu treo của Trường hoặc của đơn vị trực thuộc Trường)*.

* *Nguyên tắc lựa chọn:* người nào đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn; trường hợp có 2 người đạt tỷ lệ ngang nhau (50%) thì đề xuất, lựa chọn nhân sự do Trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Trường giới thiệu, báo cáo Trường xem xét, quyết định.

1.3. Bước 3: Tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm

Đơn vị hoàn thiện hồ sơ gửi về Phòng Tổ chức cán bộ, gồm:

- Biên bản các cuộc họp kèm kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến giới thiệu tại Bước 2.1 *(Mẫu 2b)*, Bước 2.2 *(Mẫu 4b)* và Bước 2.3 *(Mẫu 6b)*;

- Nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cán bộ đang công tác và nhận xét, đánh giá của cấp ủy đơn vị trong 03 năm gần nhất đối với nhân sự đề nghị bổ nhiệm *(Mẫu 5)*.

- Hồ sơ của người được đề nghị bổ nhiệm: Thực hiện tương tự quy định tại Mục 1.3, Khoản 1, Điều 9 của Quy định này.

1.4. Bước 4: Xét duyệt bổ nhiệm

- Thường vụ Đảng ủy Trường họp thảo luận, đánh giá và cho ý kiến về việc bổ nhiệm viên chức quản lý;

- Tập thể lãnh đạo Trường họp thảo luận, đánh giá và cho ý kiến về việc bổ nhiệm viên chức quản lý.

1.5. Bước 5: Quyết định bổ nhiệm

a) Bước 5.1. Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý.

b) Bước 5.2. Đơn vị thuộc và trực thuộc Trường tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý.

2. Đối với nguồn nhân sự nơi khác trong Trường

2.1. Bước 1: Xác định nhu cầu, chủ trương và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm.

Căn cứ nhu cầu cần bổ nhiệm viên chức quản lý, Hiệu trưởng trao đổi với Thường vụ Đảng ủy Trường, Tập thể lãnh đạo Trường về dự kiến điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý. Sau khi thống nhất, Hiệu trưởng tổ chức họp Ban Giám hiệu để thông qua phương án điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý.

2.2. Bước 2: Thực hiện tương tự nội dung tại Mục 2.2, Khoản 2, Điều 9.

2.3. Bước 3: Thực hiện tương tự nội dung tại Mục 2.3, Khoản 2, Điều 9.

2.4. Bước 4: Căn cứ báo cáo kết quả làm việc của Phòng Tổ chức cán bộ, Thường vụ Đảng ủy, Tập thể lãnh đạo Trường họp xem xét, đánh giá và cho ý kiến về việc điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý.

2.5. Bước 5: Quyết định bổ nhiệm

a) Bước 5.1. Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý.

b) Bước 5.2. Đơn vị thuộc và trực thuộc Trường tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý.

3. Đối với nguồn nhân sự nơi khác ngoài Trường

3.1. Bước 1: Căn cứ nhu cầu cần bổ nhiệm viên chức quản lý và năng lực, kinh nghiệm của cán bộ, Hiệu trưởng trao đổi với Thường vụ Đảng ủy Trường, Tập thể lãnh đạo Trường về dự kiến tiếp nhận, bổ nhiệm hoặc tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức quản lý. Sau khi thống nhất, Hiệu trưởng tổ chức họp Ban Giám hiệu để thông qua phương án tiếp nhận, bổ nhiệm hoặc tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức quản lý.

3.2. Bước 2: Thực hiện tương tự nội dung tại Mục 3.2, Khoản 3, Điều 9.

3.3. Bước 3: Thực hiện tương tự nội dung tại Mục 3.3, Khoản 3, Điều 9.

3.4. Bước 4: Sau khi có ý kiến của cơ quan, đơn vị đang quản lý cán bộ, Thường vụ Đảng ủy, Tập thể lãnh đạo Trường họp xem xét, đánh giá và cho ý kiến về việc tiếp nhận, bổ nhiệm hoặc tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức quản lý.

3.5. Bước 5: Quyết định bổ nhiệm

a) Bước 5.1. Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý.

b) Bước 5.2. Đơn vị thuộc và trực thuộc Trường tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý.

Điều 11. Bổ nhiệm trong trường hợp khác

1. Trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, chuyển đổi mô hình tổ chức của đơn vị mà chức vụ dự kiến đảm nhiệm ở đơn vị mới bằng hoặc thấp hơn chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì Tập thể lãnh đạo đơn vị trình Hiệu trưởng hoặc cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chuyển đổi chức vụ theo vị trí việc làm mới tương ứng; Trường hợp ngược lại thì thực hiện theo quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác.

2. Trường trực tiếp chủ trì thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo đơn vị thuộc và trực thuộc Trường trong các trường hợp sau:

a) Đơn vị mới được thành lập;

b) Trường hợp thực hiện quy trình bổ nhiệm mà nội bộ lãnh đạo đơn vị mất đoàn kết, nhiều người vi phạm kỷ luật, nếu thực hiện quy trình bổ nhiệm sẽ thiếu khách quan;

c) Trường hợp vì thiên tai, tai nạn hoặc vì các lý do bất khả kháng khác mà đơn vị không còn người lãnh đạo, quản lý.

3. Trường hợp đơn vị chưa kiện toàn cấp trưởng, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, Hiệu trưởng hoặc cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định việc giao quyền hoặc giao phụ trách đơn vị cho đến khi bổ nhiệm trưởng đơn vị. Thời gian giao quyền, giao phụ trách không tính vào thời gian giữ chức vụ khi bổ nhiệm.

Chương III
BỔ NHIỆM LẠI, KÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ

Điều 12. Điều kiện bổ nhiệm lại

1. Người được bổ nhiệm lại phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

b) Đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quy định tại thời điểm xem xét, bổ nhiệm lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tiếp theo;

c) Được đơn vị đề xuất thực hiện quy trình bổ nhiệm lại;

d) Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao;

đ) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

2. Các trường hợp chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý:

a) Viên chức quản lý đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử;

b) Viên chức quản lý đang trong thời gian được Trường cử đi học tập, công tác ở nước ngoài 03 tháng trở lên;

c) Viên chức quản lý đang trong thời gian điều trị nội trú từ 03 tháng trở lên tại các cơ sở y tế hoặc đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản.

Trường ban hành văn bản thông báo để đơn vị và viên chức biết về trường hợp chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý.

Điều 13. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với chức danh lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường

1. Bước 1: Xét duyệt chủ trương bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với viên chức quản lý

- Căn cứ Kế hoạch bổ nhiệm lại viên chức quản lý theo nhiệm kỳ mới của Hiệu trưởng, viên chức quản lý diện bổ nhiệm lại làm Bản tự nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ *(Mẫu 7)* trình Lãnh đạo đơn vị xem xét. Tập thể lãnh đạo đơn vị họp, thống nhất chủ trương, gửi Tờ trình *(Mẫu 8)* kèm theo Bản tự nhận xét, đánh giá của cán bộ diện bổ nhiệm lại về Phòng Tổ chức cán bộ để tổng hợp, trình Hiệu trưởng xét duyệt, thông qua trước khi trình Đảng ủy, Tập thể lãnh đạo Trường phê duyệt chủ trương;

- Căn cứ ý kiến phê duyệt chủ trương của Đảng ủy, Tập thể lãnh đạo Trường; Phòng Tổ chức cán bộ gửi thông báo cho đơn vị để triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm lại viên chức quản lý.

Đối với viên chức quản lý còn dưới 2 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, Tập thể lãnh đạo đơn vị đánh giá, đề nghị bằng văn bản, kèm hồ sơ cá nhân của viên chức quản lý diện bổ nhiệm lại, gửi về Phòng Tổ chức cán bộ để báo cáo Đảng ủy, Tập thể lãnh đạo Trường xét duyệt; Hiệu trưởng xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến tuổi nghỉ hưu mà không cần phải thực hiện quy trình lấy ý kiến bổ nhiệm lại tại Bước 2, Bước 3.

2. Bước 2: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến bổ nhiệm lại viên chức quản lý tại đơn vị:

- Chủ trì:

+ Khi bổ nhiệm lại chức danh cấp trưởng đơn vị: Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ và Trưởng đơn vị chủ trì;

+ Khi bổ nhiệm lại chức danh cấp phó đơn vị: Trưởng đơn vị chủ trì, có sự tham gia giám sát của Phòng Tổ chức cán bộ.

- Thành phần tham gia: Thực hiện tương tự quy định về thành phần tham gia hội nghị tại Bước 2.2.1, Điểm b, Mục 1.2, Khoản 1, Điều 9 của Quy định này.

- Nội dung: Người chủ trì quán triệt mục đích, nội dung hội nghị; Viên chức quản lý trình bày Bản tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo; Các thành viên tham dự hội nghị tham gia ý kiến; Tổ chức lấy ý kiến đối với viên chức quản lý diện bổ nhiệm lại theo phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu do Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị, có đóng dấu treo của Trường). Phiếu ý kiến đối với viên chức quản lý diện bổ nhiệm lại *(Mẫu 9a)* và Biên bản họp bổ nhiệm lại *(Mẫu 9b)* được lưu tại Phòng Tổ chức cán bộ theo quy chế tài liệu mật.

Kết quả kiểm phiếu không công bố tại Hội nghị này nhưng được Phòng Tổ chức cán bộ thông tin cho Hội nghị lãnh đạo và cấp ủy đơn vị.

3. Bước 3: Lấy ý kiến của Lãnh đạo đơn vị và cấp ủy đơn vị thuộc và trực thuộc Trường

- Cấp ủy đơn vị tổ chức họp, nhận xét, đánh giá và có ý kiến về việc bổ nhiệm lại viên chức quản lý *(Mẫu 10)*.

- Lãnh đạo đơn vị họp thảo luận, xem xét, bỏ phiếu kín *(Mẫu 11a,* phiếu do đơn vị chuẩn bị, có đóng dấu treo của Trường hoặc của đơn vị trực thuộc Trường) về việc bổ nhiệm lại viên chức quản lý. Viên chức quản lý được trên 50% số thành viên bỏ phiếu đồng ý thì triển khai bước tiếp theo; trường hợp từ 50% trở xuống đồng ý thì báo cáo Trường (qua Phòng Tổ chức cán bộ) kèm biên bản họp *(Mẫu 11b)* để xem xét, quyết định.

4. Bước 4: Đơn vị hoàn thiện hồ sơ gửi về Phòng Tổ chức cán bộ, gồm:

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy đơn vị *(Mẫu 10)*;

- Biên bản họp lãnh đạo đơn vị tại Bước 3 *(Mẫu 11b);*

- Hồ sơ cá nhân của viên chức diện bổ nhiệm lại:

+ Sơ yếu lý lịch viên chức do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, có dán ảnh màu khổ 4x6, chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

+ Bản tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo *(Mẫu 7)*;

+ Bản kê khai tài sản, thu nhập;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng;

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm;

+ Nhận xét của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình. Trường hợp nơi cư trú của bản thân khác với nơi cư trú của gia đình thì phải lấy nhận xét của chi ủy nơi bản thân cư trú và nơi gia đình cư trú;

+ Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị.

5. Bước 5:

- Bước 5.1. Đảng ủy Trường họp thảo luận, đánh giá và cho ý kiến bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với viên chức quản lý.

- Bước 5.2. Tập thể lãnh đạo Trường họp thảo luận, đánh giá và cho ý kiến bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với viên chức quản lý.

6. Bước 6:

- Bước 6.1. Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ hoặc không bổ nhiệm lại viên chức quản lý.

- Bước 6.2. Nhà trường tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ viên chức quản lý.

Điều 14. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với chức danh lãnh đạo đơn vị cấu thành (cấp bộ môn và tương đương)

1. Bước 1: Xét duyệt chủ trương bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với viên chức quản lý

- Căn cứ Kế hoạch bổ nhiệm lại viên chức quản lý theo nhiệm kỳ mới của Hiệu trưởng, viên chức quản lý diện bổ nhiệm lại làm Bản tự nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ *(Mẫu 7)* trình Tập thể lãnh đạo đơn vị thuộc và trực thuộc Trường xem xét. Tập thể lãnh đạo đơn vị thuộc và trực thuộc Trường họp, thống nhất chủ trương, gửi Tờ trình *(Mẫu 8)* kèm theo Bản tự nhận xét, đánh giá của cán bộ diện bổ nhiệm lại về Phòng Tổ chức cán bộ để tổng hợp, trình Hiệu trưởng xét duyệt, thông qua trước khi trình Thường vụ Đảng ủy Trường và Tập thể lãnh đạo Trường phê duyệt chủ trương;

- Căn cứ ý kiến phê duyệt chủ trương của TVĐU, Tập thể lãnh đạo Trường; Phòng Tổ chức cán bộ gửi thông báo cho đơn vị để triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm lại viên chức quản lý.

Đối với viên chức quản lý còn dưới 2 năm công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, Tập thể lãnh đạo đơn vị đánh giá, đề nghị bằng văn bản, kèm hồ sơ cá nhân của viên chức quản lý diện bổ nhiệm lại, gửi về Phòng Tổ chức cán bộ để báo cáo TVĐU, Tập thể lãnh đạo Trường xét duyệt; Hiệu trưởng xem xét quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến tuổi nghỉ hưu mà không cần phải thực hiện quy trình lấy ý kiến bổ nhiệm lại tại Bước 2, Bước 3.

2. Bước 2: Tổ chức họp xin ý kiến bổ nhiệm lại viên chức quản lý tại đơn vị cấu thành:

- Chủ trì: Lãnh đạo đơn vị thuộc và trực thuộc Trường;

- Thành phần tham gia: Thực hiện tương tự quy định về thành phần tham gia hội nghị tại Bước 2.2.1, Điểm b, Mục 1.2, Khoản 1, Điều 10 của Quy định này;

- Nội dung: Người chủ trì quán triệt mục đích, nội dung hội nghị; Viên chức quản lý trình bày Bản tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo; Các thành viên tham dự hội nghị tham gia ý kiến; Tổ chức lấy ý kiến đối với viên chức quản lý diện bổ nhiệm lại theo phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu do đơn vị chuẩn bị, có đóng dấu treo của Trường hoặc của đơn vị trực thuộc Trường). Phiếu ý kiến đối với viên chức quản lý diện bổ nhiệm lại *(Mẫu 9a)* và Biên bản họp bổ nhiệm lại *(Mẫu 9b)* được lưu tại đơn vị thuộc và trực thuộc Trường theo quy chế tài liệu mật.

Kết quả kiểm phiếu không công bố tại Hội nghị này nhưng được thông tin cho Hội nghị lãnh đạo đơn vị thuộc và trực thuộc Trường và cấp ủy cùng cấp.

3. Bước 3: Cấp ủy đơn vị thuộc và trực thuộc Trường họp, nhận xét, đánh giá và có ý kiến về việc bổ nhiệm lại viên chức quản lý *(Mẫu 10)*.

Lãnh đạo đơn vị thuộc và trực thuộc Trường thảo luận, xem xét, bỏ phiếu kín (*Mẫu 11a*, phiếu do đơn vị chuẩn bị, có đóng dấu treo của Trường hoặc của đơn vị trực thuộc Trường) về việc bổ nhiệm lại viên chức quản lý. Viên chức quản lý được trên 50% số thành viên bỏ phiếu đồng ý thì triển khai bước tiếp theo; trường hợp từ 50% trở xuống đồng ý thì báo cáo Trường (qua Phòng Tổ chức cán bộ) kèm biên bản họp *(Mẫu 11b)* để xem xét, quyết định.

4. Bước 4: Đơn vị hoàn thiện hồ sơ gửi về Phòng Tổ chức cán bộ, gồm:

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy đơn vị thuộc và trực thuộc Trường *(Mẫu 10)*;

- Biên bản họp tại Bước 2 *(Mẫu 9b)* và Bước 3 *(Mẫu 11b)*.

- Hồ sơ cá nhân của viên chức quản lý diện bổ nhiệm lại: Thực hiện tương tự quy định tại Khoản 4, Điều 13 của Quy định này.

5. Bước 5:

- Bước 5.1. Thường vụ Đảng ủy Trường họp đánh giá và cho ý kiến bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với viên chức quản lý.

- Bước 5.2. Tập thể lãnh đạo Trường họp thảo luận họp đánh giá và cho ý kiến bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với viên chức quản lý.

6. Bước 6:

- Bước 6.1. Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ hoặc không bổ nhiệm lại viên chức quản lý.

- Bước 6.2. Đơn vị thuộc và trực thuộc Trường tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ viên chức quản lý.

Chương IV
THÔI GIỮ CHỨC VỤ, MIỄN NHIỆM

Điều 15. Thôi giữ chức vụ

1. Việc xem xét, quyết định cho thôi giữ chức vụ đối với viên chức quản lý được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Được điều động đến cơ quan, đơn vị khác hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mới thì đương nhiên thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp kiêm nhiệm; Không được giữ chức vụ có liên quan sau khi điều động, luân chuyển sang đơn vị khác hoặc được bố trí, phân công công tác khác;

b) Hết thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại hoặc không được kéo dài thời gian giữ chức vụ;

c) Tự nguyện, chủ động xin thôi giữ chức vụ quản lý;

d) Do không đủ sức khỏe, hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; Để đơn vị mình quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng.

đ) Vì các lý do chính đáng khác của viên chức.

2. Viên chức quản lý không được thôi giữ chức vụ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đang đảm nhận nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; nếu thôi giữ chức vụ ngay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích chung của Đảng và Nhà nước;

b) Đang trong thời gian chịu sự thanh tra, kiểm tra, điều tra của cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định của Đảng và pháp luật.

3. Trình tự thủ tục cho viên chức quản lý thôi giữ chức vụ:

a) Đối với trường hợp viên chức quản lý có đơn xin thôi giữ chức vụ quản lý:

- Nếu viên chức xin thôi giữ chức vụ quản lý là cấp trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Trường thì gửi đơn về Trường qua Phòng Tổ chức cán bộ;

- Nếu viên chức xin thôi giữ chức vụ quản lý là cấp phó đơn vị thuộc và trực thuộc Trường thì gửi đơn cho trưởng đơn vị; Trưởng đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Trường qua Phòng Tổ chức cán bộ;

- Nếu viên chức xin thôi giữ chức vụ quản lý là lãnh đạo đơn vị cấu thành thì gửi đơn cho trưởng đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; Trưởng đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Trường qua Phòng Tổ chức cán bộ;

- Chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhận đơn xin thôi giữ chức vụ quản lý của viên chức và ý kiến của đơn vị, Phòng Tổ chức cán bộ tiến hành trao đổi với viên chức có đơn đề nghị thôi giữ chức vụ. Trường hợp viên chức chức rút đơn thì dừng việc xem xét; trường hợp viên chức không rút đơn thì Phòng Tổ chức cán bộ đề xuất với Hiệu trưởng về việc thôi giữ chức vụ.

b) Đối với trường hợp khác được quy định tại Khoản 1, Điều này, Phòng Tổ chức cán bộ đề xuất Hiệu trưởng xem xét cho thôi giữ chức vụ;

c) Lấy ý kiến của Đảng ủy Trường, Tập thể lãnh đạo Trường về việc thôi giữ chức vụ đối với các chức danh lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường; Lấy ý kiến của Thường vụ Đảng ủy Trường, Tập thể lãnh đạo Trường đối với các chức danh lãnh đạo đơn vị cấu thành;

d) Phòng Tổ chức cán bộ hoàn thiện hồ sơ trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định, gồm: Tờ trình về việc thôi giữ chức vụ của viên chức quản lý; Đơn xin thôi giữ chức vụ của viên chức quản lý (nếu có); Biên bản họp Tập thể lãnh đạo Trường; Nghị quyết của Đảng ủy, TVĐU Trường; các tài liệu khác có liên quan;

đ) Hiệu trưởng ra quyết định thôi giữ chức vụ đối với viên chức quản lý.

4. Viên chức quản lý xin thôi giữ chức vụ quản lý nhưng chưa được Hiệu trưởng hoặc cấp có thẩm quyền đồng ý thì vẫn phải tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Điều 16. Miễn nhiệm

1. Căn cứ để xem xét miễn nhiệm đối với viên chức quản lý gồm các trường hợp:

a) Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;

b) Bị xử lý kỷ luật chưa đến mức cách chức nhưng do yêu cầu nhiệm vụ công tác cần phải thay thế;

c) Bị xử lý kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo hai lần trong cùng một thời hạn bổ nhiệm;

d) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ;

đ) Các lý do miễn nhiệm khác theo quy định của Đảng và pháp luật.

2. Trình tự thủ tục miễn nhiệm đối với viên chức quản lý:

a) Căn cứ Khoản 1 của Điều này, Phòng Tổ chức cán bộ đề xuất với Hiệu trưởng về việc miễn nhiệm;

b) Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phòng Tổ chức cán bộ thông báo cho lãnh đạo đơn vị nơi viên chức công tác và trao đổi với viên chức về việc miễn nhiệm;

c) Lấy ý kiến của Đảng ủy Trường, Tập thể lãnh đạo Trường đối với các chức danh lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; lấy ý kiến của Thường vụ Đảng ủy Trường, Tập thể lãnh đạo Trường đối với các chức danh lãnh đạo đơn vị cấu thành;

d) Phòng Tổ chức cán bộ hoàn thiện hồ sơ trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định, gồm: Tờ trình về việc miễn nhiệm viên chức quản lý; Biên bản họp Tập thể lãnh đạo Trường; Nghị quyết của Đảng ủy, TVĐU Trường; các tài liệu khác có liên quan;

đ) Hiệu trưởng ra quyết định miễn nhiệm viên chức quản lý.

Điều 17. Chế độ, chính sách đối với viên chức thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến miễn nhiệm đối với viên chức

1. Viên chức quản lý sau khi có quyết định cho thôi giữ chức vụ được bố trí công tác phù hợp với năng lực, sở trường, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ.

2. Viên chức quản lý bị miễn nhiệm không được hưởng phụ cấp chức vụ kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm. Sau khi miễn nhiệm nếu viên chức tự nguyện xin nghỉ hưu, nghỉ việc thì được giải quyết theo quy định hiện hành.

3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của viên chức:

a) Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc miễn nhiệm đối với viên chức quản lý thực hiện theo quy định của Đảng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo;

b) Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo thì các đơn vị, cá nhân có liên quan phải thi hành quyết định miễn nhiệm của cấp có thẩm quyền được quy định tại Điều 5 của Quy định này;

c) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có đủ cơ sở kết luận việc miễn nhiệm chức vụ quản lý là sai thì cấp có thẩm quyền được quy định tại Điều 5 của Quy định này phải có quyết định bố trí lại chức vụ quản lý và giải quyết các quyền lợi hợp pháp liên quan đến chức vụ cũ của viên chức.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc Trường Đại học Thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 3172/QĐ-ĐHTL ngày 25/12/2019 của Hiệu trưởng.

Điều 19. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

1. Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện và theo dõi việc thực hiện Quy định này.

2. Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ để thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý theo Quy định này và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung thì các đơn vị gửi ý kiến về Phòng Tổ chức cán bộ để tổng hợp, trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định./.

HIỆU TRƯỞNG

GS.TS Trịnh Minh Thụ